

AZROL AMINI BIN BASIR

LWN.

KETUA PENDAKWA SYARIE SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada Pada 27 September 2021 bersamaan 20 Safar 1443H]

[Kes Jenayah (Rayuan) No. : 10000-114-0002-2021]

[Rayuan Terhadap Keputusan Jenayah Di Bawah Seksyen 26, Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995]

Peguam Syarie Pemohon : Tn. Mohammad Amir Nazli Bin Hussin
daripada Tetuan Amir Hussin & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tn. Hj. Zainor Rashid Bin Hassin daripada
Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri
Selangor.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan kes jenayah yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 21/4/2010. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam Selangor dalam Kes Jenayah No. : 10100-114-0003-2009 yang diberikan pada 21/4/2010.

[2] Notis pemakluman bagi nota keterangan dan penghakiman telah siap telah dikeluarkan kepada Peguam Perayu pada 28/3/2016. Sejak dari tarikh tersebut, Pihak Perayu telah gagal untuk memfailkan Petisyen Rayuan dalam

tempoh yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Pada 8/3/2021, satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Pihak Perayu bagi mendapatkan kepastian status Pihak Perayu sama ada berminat untuk meneruskan kes rayuan ini atau sebaliknya.

[3] Pada 7/7/2021, Peguam Pihak Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Diri sebagai Peguam Perayu melalui Borang MS 8 melalui email dan tanpa tandatangan. Pada pendengaran bertarikh 27/8/2021, Pihak Responden membantah penarikan diri tersebut atas sebab ketakakuran pada Borang MS 8 tersebut serta kegagalan Peguam Pihak Perayu untuk hadir di hadapan Panel berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 6 Tahun 2016.

[4] Seterusnya Pihak Responden memohon supaya kes rayuan ini dibatalkan disebabkan kegagalan Pihak Perayu untuk memfailkan Petisyen Rayuan dalam tempoh yang dibenarkan berdasarkan seksyen 155 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Pihak Responden juga memohon wang jamin sebanyak RM2,000.00 dirampas atas kegagalan Perayu dan Penjaminnya untuk hadir sidang rayuan hari ini..

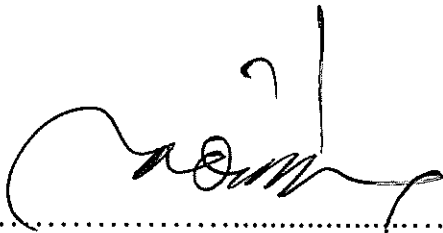
[5] Oleh kerana Pihak Perayu gagal memenuhi kehendak seksyen 155 tersebut dan atas kegagalan untuk hadir pada sidang rayuan hari ini, maka kami berpuashati bahawa kes rayuan ini wajar dibatalkan dengan wang jaminan adalah dirampas.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status rayuan ini dan kegagalan Pihak Perayu memfailkan Petisyen Rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

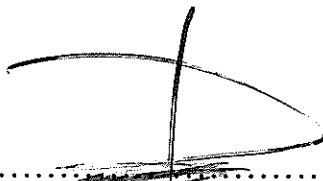
1. Mahkamah memerintahkan **Kes Jenayah (Rayuan) No. : 10000-114-0002-2021 adalah** adalah **DIBATALKAN**.
2. Mahkamah memerintahkan wang jaminan adalah **DIRAMPAS**.
3. Hukuman terhadap Perayu hendaklah dilaksanakan dengan serta merta.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



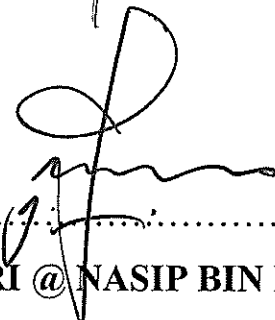
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

